РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР UGC BOOST

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОЗДАНИЮ UGC-КОНТЕНТА

№ {{CONTRACT_NUMBER}}

г. {{CITY}} «{{DAY}}» {{MONTH}} {{YEAR}} г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Models Production», БИН 021140008212, зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, д. 8, кв. 28, в лице директора Байжановой Ирины Ильиничны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Администрация**» или «**UGC boost**», с одной стороны,

и {{CREATOR_FULL_NAME}}, ИИН {{CREATOR_IIN}}, именуемый(ая) в дальнейшем «**Креатор**», с другой стороны,

а совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Рамочный договор об оказании услуг по созданию UGC-контента (далее — «**Договор**») о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор регулирует общие условия оказания Креатором услуг по созданию и размещению UGC-контента в рамках Заказов, размещаемых Заказчиками на Платформе UGC boost, а также порядок расчётов между Сторонами по таким услугам.

1.2. Конкретные условия оказания услуг по каждому Заказу определяются в Техническом задании (далее — «**ТЗ**» или «**Заявка**»), оформляемом в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Пользовательским соглашением. ТЗ являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае противоречия между настоящим Договором и условиями конкретного ТЗ приоритет имеют положения соответствующего ТЗ, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является:

1.3.1. Подача Креатором Заявки на регистрацию через Сайт;

1.3.2. Прохождение Креатором Модерации Администрации;

1.3.3. Принятие Креатором условий Пользовательского соглашения и Политики обработки персональных данных, размещённых на Сайте.

1.4. Настоящий Договор подписывается с применением электронной цифровой подписи через интегрированный сторонний сервис электронного подписания (TrustMe или иной сервис, используемый Администрацией). В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 года № 370-II электронная цифровая подпись Креатора равнозначна собственноручной подписи.

1.5. Креатор подтверждает, что:

1.5.1. Является дееспособным физическим лицом, достигшим возраста 18 (восемнадцати) лет;

1.5.2. Является налоговым резидентом Республики Казахстан;

1.5.3. Все сведения, представленные при подаче Заявки и прохождении Модерации, являются достоверными, полными и актуальными, и обязуется поддерживать их в актуальном состоянии.

1.6. Настоящий Договор не является трудовым договором. Отношения Сторон регулируются нормами Гражданского кодекса Республики Казахстан о возмездном оказании услуг (глава 33). Креатор самостоятельно определяет способ и время выполнения услуг, не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка Администрации и вправе одновременно оказывать услуги иным лицам, в том числе через иные платформы, с учётом ограничений, предусмотренных конкретным ТЗ.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы, применяются в значениях, установленных Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных UGC boost, размещёнными на Сайте, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.

2.2. Дополнительно к указанным терминам в настоящем Договоре используются следующие определения:

2.2.1. **Сайт** — https://ugcboost.kz.

2.2.2. **Пользовательское соглашение** (или «**ПС**») — Пользовательское соглашение об условиях пользования платформой UGC boost, размещённое по адресу https://ugcboost.kz/legal/user-agreement.

2.2.3. **Политика** — Политика в отношении сбора, обработки и защиты персональных данных платформы UGC boost, размещённая по адресу https://ugcboost.kz/legal/privacy-policy.

2.2.4. **Заказчик** (или «**Бренд**») — Пользователь Платформы, в интересах которого размещён конкретный Заказ.

3. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1. **Предмет.** Креатор обязуется оказывать Администрации услуги по созданию и размещению UGC-контента в рамках конкретных ТЗ, принимаемых Креатором в порядке, установленном настоящим Договором, а Администрация обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные услуги в порядке и на условиях настоящего Договора и соответствующего ТЗ.

3.2. **Состав услуг.** Услуги по настоящему Договору включают, но не ограничиваются:

3.2.1. Создание UGC-контента, в том числе видеороликов (Reels, TikTok, YouTube Shorts), фотографий, сторис, обзоров, текстовых публикаций (включая посты в Threads и аналогичных текстовых социальных сетях) и иных материалов в соответствии с требованиями конкретного ТЗ;

3.2.2. Размещение (публикацию) UGC-контента в собственных учётных записях Креатора в социальных сетях, указанных в ТЗ;

3.2.3. Обеспечение наличия в публикациях обязательных элементов интеграции (упоминаний Брендов, тегов, хэштегов, геометок, ссылок) в соответствии с требованиями ТЗ;

3.2.4. Предоставление Администрации ссылок на опубликованный UGC-контент и иной отчётности, запрошенной Администрацией или Заказчиком.

3.3. **Содержание ТЗ.** Каждое ТЗ формируется Администрацией (на основании заданий Заказчиков) и предоставляется Креатору через интерфейс Платформы. ТЗ содержит, в том числе:

3.3.1. Описание Заказа, наименование Бренда (если применимо), целевую аудиторию;

3.3.2. Требования к UGC-контенту (формат, объём, стиль, обязательные элементы интеграции);

3.3.3. Сроки создания и публикации;

3.3.4. Размер и форму вознаграждения (денежная, бартерная или смешанная);

3.3.5. Срок неудаления опубликованного UGC-контента (если отличается от срока, установленного настоящим Договором);

3.3.6. Иные существенные условия конкретного Заказа.

3.4. **Акцепт ТЗ.** ТЗ акцептуется Креатором путём совершения действий, предусмотренных функциональностью Платформы (включая нажатие кнопки «Принять заказ» или иной аналогичной кнопки подтверждения в интерфейсе). Акцепт ТЗ:

3.4.1. Признаётся Сторонами письменной формой сделки по смыслу статей 152, 395, 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

3.4.2. Создаёт обязательства Креатора в рамках настоящего Договора;

3.4.3. Делает соответствующее ТЗ неотъемлемой частью настоящего Договора.

В качестве достаточного доказательства акцепта ТЗ Креатором принимаются системные логи, включая IP-адрес, дату и время, User-Agent, идентификатор Креатора и хэш версии ТЗ.

3.5. **Личное оказание услуг и личное ведение учётной записи.** Креатор обязуется:

3.5.1. Оказывать услуги по настоящему Договору лично, без привлечения третьих лиц, если иное прямо не согласовано с Администрацией в письменной форме (через интерфейс Платформы или по электронной почте);

3.5.2. Самостоятельно вести учётные записи в социальных сетях, используемые для исполнения настоящего Договора. Передача логина, пароля и иных средств доступа к учётной записи третьим лицам, а также делегирование ведения учётной записи третьим лицам (включая SMM-агентства, ассистентов, ghost-writers) **допускается только после письменного согласования с Администрацией**.

Передача исполнения услуг и (или) доступа к учётной записи третьим лицам без согласования с Администрацией является основанием для отказа в приёмке UGC-контента и применения санкций, предусмотренных настоящим Договором.

3.6. **Прикрепление ссылки и предоставление метрик.**

3.6.1. Креатор обязан опубликовать UGC-контент **не позднее дедлайна публикации, указанного в ТЗ**. Конкретная дата и время публикации в пределах указанного дедлайна определяются Креатором по своему усмотрению, если иное не предусмотрено ТЗ.

3.6.2. Креатор обязан в течение **24 (двадцати четырёх) часов** с момента публикации UGC-контента, но **в любом случае не позднее истечения дедлайна публикации, указанного в ТЗ, плюс 24 (двадцать четыре) часа**, предоставить Администрации ссылку (URL) на опубликованный контент через соответствующий интерфейс Платформы.

3.6.3. Сбор метрик публикации (просмотры, охваты, вовлечённость) осуществляется Администрацией **автоматически через интегрированные сторонние сервисы** (включая сервис LiveDune). По дополнительному запросу Администрации или Заказчика (в том числе при технических сбоях сервиса или для отдельных типов контента, для которых автоматический сбор метрик невозможен) Креатор предоставляет **скриншоты публикации, скриншоты внутренней статистики из соответствующей социальной сети** или иные подтверждающие материалы в течение **24 (двадцати четырёх) часов** с момента запроса.

3.7. **Гарантии Креатора в отношении предоставляемой ссылки.** При прикреплении ссылки на опубликованный UGC-контент Креатор гарантирует, что:

3.7.1. Ссылка ведёт на публикацию, размещённую самим Креатором в его учётной записи в социальной сети;

3.7.2. Опубликованный контент создан Креатором лично в рамках исполнения соответствующего ТЗ и не является ранее опубликованным или заимствованным материалом;

3.7.3. Публикация соответствует требованиям ТЗ, включая обязательные элементы интеграции (упоминания брендов, теги, хэштеги, геометки);

3.7.4. После прикрепления ссылки публикация не подвергалась изменениям (в том числе редактированию текста, удалению обязательных элементов интеграции), кроме как по согласованию с Администрацией;

3.7.5. Публикация остаётся доступной по указанной ссылке в течение срока, установленного пунктом 6.1 настоящего Договора (либо изменённого ТЗ).

3.8. **Последствия предоставления недостоверной ссылки.** Прикрепление недостоверной, заведомо неверной или вводящей в заблуждение ссылки является основанием для отказа в приёмке UGC-контента, отказа в выплате вознаграждения, применения штрафных санкций, предусмотренных разделом 10 настоящего Договора, а также расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке.

3.9. **Приёмка UGC-контента Заказчиком.** Если иное не предусмотрено конкретным ТЗ, Заказчик обязан принять или мотивированно отклонить предоставленный UGC-контент в течение **10 (десяти) рабочих дней** с момента его получения (в том числе с момента прикрепления Креатором ссылки на опубликованный контент). По истечении указанного срока UGC-контент считается принятым Заказчиком.

3.10. **Доработка UGC-контента.**

3.10.1. В случае мотивированного отклонения UGC-контента Заказчиком Креатор обязуется устранить выявленные замечания в срок не позднее **72 (семидесяти двух) часов** с момента получения замечаний, если иной срок не предусмотрен ТЗ. Несвоевременное устранение замечаний или отказ от их устранения является нарушением обязательств Креатора.

3.10.2. **Лимит раундов доработки.** Допускается не более **2 (двух) раундов доработки** по одному ТЗ, если иное не предусмотрено ТЗ. Если после исчерпания установленного количества раундов доработки UGC-контент не соответствует требованиям ТЗ:

(а) **Заказчик вправе окончательно отказаться** от приёмки UGC-контента;

(б) Креатор **не получает вознаграждение** по соответствующему ТЗ;

(в) Креатор обязан **вернуть полученное бартерное вознаграждение** в порядке пункта 5.11.3 настоящего Договора;

(г) **Снижается внутренний рейтинг** Креатора на Платформе. При систематическом некачественном исполнении (более 2 (двух) случаев окончательного отказа в приёмке за 6 (шесть) месяцев)

Администрация вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

3.10.3. **Спор о качестве.** При возникновении разногласий между Креатором и Заказчиком относительно соответствия UGC-контента требованиям ТЗ окончательное решение принимает **Администрация**, исходя из условий ТЗ, профессиональных стандартов и применимой практики. Решение Администрации обязательно для Сторон.

3.11. **Уведомление о блокировке аккаунта.** Креатор обязуется в течение **24 (двадцати четырёх) часов** с момента наступления соответствующего события уведомить Администрацию (через интерфейс Платформы или по электронной почте службы поддержки) о любых обстоятельствах, способных повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору и принятым ТЗ, включая, но не ограничиваясь:

3.11.1. Блокировку, ограничение функциональности или удаление учётной записи Креатора в социальной сети, используемой для исполнения ТЗ;

3.11.2. Утрату доступа к учётной записи в социальной сети;

3.11.3. Технические проблемы, препятствующие публикации или сохранению UGC-контента в установленные сроки.

3.12. **Ограничения по контенту конкурентов.** Если иное не предусмотрено конкретным ТЗ, Креатор обязуется в период **3 (трёх) календарных дней до даты публикации** UGC-контента по соответствующему ТЗ и **3 (трёх) календарных дней после даты публикации** не размещать в собственных учётных записях в социальных сетях рекламные интеграции, бартерные коллаборации, обзоры, упоминания и иной коммерческий контент с участием **конкурентов Заказчика**, перечень которых определяется в соответствующем ТЗ.

Нарушение настоящего обязательства является основанием для отказа в приёмке UGC-контента, отказа в выплате вознаграждения по соответствующему ТЗ, а также применения иных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

3.13. **Маркировка рекламных публикаций.** Креатор обязан в опубликованном UGC-контенте размещать обозначения, требуемые законодательством Республики Казахстан о рекламе и условиями соответствующего ТЗ, включая использование пометок «реклама», «#sponsored», «#ad», функциональности «Платное партнёрство» (Paid Partnership), отметок соавторства с Заказчиком (Collab Post) или иных обязательных обозначений рекламного характера. Несоблюдение требований к маркировке является основанием для отказа в приёмке UGC-контента и применения санкций, предусмотренных настоящим Договором.

3.14. **Отказ Креатора от исполнения ТЗ.**

3.14.1. **Свободный отказ.** Креатор вправе свободно отказаться от исполнения ТЗ в течение **48 (сорока восьми) часов с момента акцепта ТЗ**, при условии что Заказчик не подтвердил отправку бартерного вознаграждения через интерфейс Платформы (для ТЗ, предусматривающих бартер). Такой отказ оформляется через интерфейс Платформы и не влечёт штрафных санкций.

3.14.2. **Точка невозврата.** По истечении 48 (сорока восьми) часов с момента акцепта ТЗ **либо** с момента подтверждения Заказчиком отправки бартерного вознаграждения через интерфейс Платформы **(что наступит раньше)** Креатор **не вправе в одностороннем порядке отказываться** от исполнения принятых обязательств по ТЗ.

3.14.3. **Санкции при неисполнении.** В случае фактического неисполнения Креатором принятых обязательств по ТЗ (включая отказ от исполнения, прекращение коммуникации с Администрацией более 7 (семи) дней, ghosting, иной срыв исполнения) к Креатору применяются следующие санкции:

(а) **штраф** в размере, равном наибольшему из: (i) 100% стоимости вознаграждения по ТЗ; (ii) 100 000 (сто тысяч) тенге;

(б) обязательный **возврат бартерного вознаграждения** Заказчику за счёт Креатора в порядке пункта 5.11.3 настоящего Договора;

(в) **блокировка учётной записи Креатора** на Платформе с первого случая;

(г) **расторжение настоящего Договора** Администрацией в одностороннем порядке.

Указанный штраф является штрафной неустойкой в значении подпункта 2) пункта 1 статьи 351 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Уплата штрафа не освобождает Креатора от обязанности возместить убытки сверх размера штрафа в порядке пункта 10.5 настоящего Договора.

3.15. **Изменение ТЗ после акцепта.**

3.15.1. Изменение ТЗ после акцепта Креатором допускается исключительно по соглашению Сторон и оформляется Заказчиком через интерфейс Платформы путём публикации обновлённой редакции ТЗ. Креатор уведомляется о новой редакции через функциональность Платформы.

3.15.2. При публикации обновлённой редакции ТЗ Креатор обязан в течение **48 (сорока восьми) часов** с момента уведомления выбрать одно из:

(а) **Переакцептовать** обновлённую редакцию ТЗ — отношения Сторон продолжаются на условиях обновлённой редакции;

(б) **Отказаться** от обновлённой редакции ТЗ — в этом случае ТЗ считается **отменённым по инициативе Заказчика**, и применяются положения пункта 5.11 настоящего Договора (Креатор получает компенсацию по той стадии исполнения, на которой он находился).

3.15.3. Бездействие Креатора в течение 48 (сорока восьми) часов с момента уведомления об обновлённой редакции **приравнивается к отказу** от обновлённой редакции (отмена ТЗ по инициативе Заказчика по пункту 5.11 настоящего Договора).

3.16. **Предварительная модерация UGC-контента до публикации.**

3.16.1. Конкретное ТЗ может предусматривать обязанность Креатора **предоставить готовый UGC-контент Администрации и (или) Заказчику для предварительного согласования до его публикации** в социальных сетях.

3.16.2. В этом случае Креатор обязан загрузить готовый UGC-контент через интерфейс Платформы в установленный ТЗ срок до согласованной даты публикации.

3.16.3. Администрация и (или) Заказчик рассматривают предоставленный UGC-контент и принимают одно из решений:

(а) **Одобрить публикацию** — Креатор публикует UGC-контент в согласованный срок;

(б) **Запросить доработку** с указанием замечаний — Креатор устраняет замечания в порядке пункта 3.10 настоящего Договора;

(в) **Окончательно отказать в одобрении** (после исчерпания раундов доработки) — применяются положения пункта 3.10.2 настоящего Договора.

3.16.4. Срок предварительной проверки определяется ТЗ, но не должен превышать **5 (пяти) рабочих дней** с момента загрузки готового UGC-контента Креатором (если иной срок не предусмотрен ТЗ). По

истечении указанного срока **без получения замечаний UGC-контент считается одобренным** к публикации.

3.16.5. **Публикация UGC-контента до получения одобрения** Администрации и (или) Заказчика (если ТЗ предусматривает предварительную модерацию) является нарушением обязательств Креатора и может повлечь применение санкций, предусмотренных настоящим Договором.

3.17. **Предварительное согласование сценария UGC-контента.**

3.17.1. Конкретное ТЗ может предусматривать обязанность Креатора предоставить **сценарий** (концепцию, раскадровку, сюжетный план, текстовый план) UGC-контента Администрации и (или) Заказчику для предварительного согласования **до начала производства** UGC-контента.

3.17.2. В этом случае Креатор обязан подготовить и направить сценарий через интерфейс Платформы в срок, установленный ТЗ.

3.17.3. Администрация и (или) Заказчик рассматривают сценарий и принимают одно из решений:

(а) **Одобрить** — Креатор приступает к производству UGC-контента в соответствии с одобренным сценарием;

(б) **Запросить доработку** с указанием замечаний — Креатор устраняет замечания и направляет обновлённый сценарий;

(в) **Окончательно отказать в одобрении сценария** (после исчерпания установленного количества раундов доработки) — в этом случае ТЗ считается **отменённым по соглашению Сторон без применения санкций** к какой-либо Стороне.

3.17.4. Срок согласования сценария определяется ТЗ, но не должен превышать **5 (пяти) рабочих дней** с момента предоставления сценария Креатором (если иной срок не предусмотрен ТЗ). По истечении указанного срока **без получения замечаний сценарий считается одобренным**.

3.17.5. **Утверждённый сценарий становится обязательной частью ТЗ.** UGC-контент, не соответствующий утверждённому сценарию, является основанием для отказа в приёмке в порядке пункта 3.10 настоящего Договора.

3.17.6. Производство UGC-контента **до получения одобрения сценария** (если ТЗ предусматривает согласование сценария) осуществляется **на риск Креатора**: Креатор не вправе требовать компенсацию или принятие UGC-контента, созданного без одобренного сценария.

3.17.7. При ТЗ, предусматривающем согласование сценария, **отправка бартерного вознаграждения Заказчиком осуществляется только после одобрения сценария** в порядке пункта 3.17.3(а). До одобрения сценария бартерное вознаграждение Креатору не передаётся.

4. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА UGC-КОНТЕНТ

4.1. **Авторство.** UGC-контент, создаваемый Креатором в рамках исполнения ТЗ, является объектом авторского права Креатора. Креатор сохраняет за собой личные неимущественные права на UGC-контент в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.2. **Передача прав Администрации.** С момента передачи UGC-контента Администрации (в том числе путём прикрепления Креатором ссылки на опубликованный контент через Платформу) Креатор предоставляет Администрации:

4.2.1. **Исключительную, безотзывную, безвозмездную лицензию** на использование UGC-контента **и любых его производных** (включая переработки, адаптации, нарезки, монтажи и иные производные произведения) всеми способами, не запрещёнными законодательством Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь: воспроизведение, распространение, публичный показ, публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю, переработку, перевод, доведение до всеобщего сведения посредством сети Интернет, использование в рекламных, маркетинговых, PR-материалах, кейсах и презентациях, размещение в социальных сетях, на сайтах, лендингах, в средствах массовой информации и иных цифровых и офлайн-площадках;

4.2.2. **Право сублицензирования (передачи прав) Заказчикам**, от имени которых размещены соответствующие Заказы, в объёме и на условиях, определяемых договорами между Администрацией и Заказчиками;

4.2.3. **Право переработки** UGC-контента любыми способами, включая, но не ограничиваясь: изменение, сокращение, редактирование, добавление титров, субтитров и графических элементов, адаптацию под различные форматы и площадки, а также создание производных материалов на основе UGC-контента, **без необходимости получения дополнительного согласия Креатора и без выплаты дополнительного вознаграждения**;

4.2.4. **Право использования имени, псевдонима (никнейма), изображения Креатора** в связи с использованием UGC-контента и в маркетинговых материалах, относящихся к Заказам, в рамках которых был выполнен соответствующий UGC-контент.

4.3. **Условия лицензии.** Лицензия, предусмотренная пунктом 4.2 настоящего Договора, предоставляется:

4.3.1. **Без ограничения территории** (на территории всех стран мира);

4.3.2. **На весь срок действия исключительного авторского права** на UGC-контент;

4.3.3. **Без ограничения количества использований**;

4.3.4. **Без выплаты дополнительного вознаграждения** Креатору, если иное прямо не предусмотрено соответствующим ТЗ. Вознаграждение Креатора по ТЗ включает плату за предоставление настоящей лицензии.

4.4. **Гарантии Креатора в отношении прав на UGC-контент.** Креатор гарантирует, что:

4.4.1. Является автором UGC-контента либо обладает всеми необходимыми правами для предоставления Администрации лицензии, предусмотренной настоящим разделом;

4.4.2. UGC-контент не нарушает прав третьих лиц, в том числе авторских, смежных, патентных прав, прав на товарные знаки, прав на изображение, иных прав на результаты интеллектуальной деятельности;

4.4.3. Получены все необходимые согласия третьих лиц, чьи изображения, голоса, произведения или иные результаты интеллектуальной деятельности использованы в UGC-контенте;

4.4.4. UGC-контент не содержит материалов, запрещённых к распространению законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором, Пользовательским соглашением и (или) Правилами допустимого использования (раздел 15 ПС);

4.4.5. UGC-контент создан Креатором лично без использования генеративных моделей искусственного интеллекта (включая, но не ограничиваясь: ChatGPT, Sora, Veo, Runway, Midjourney, HeyGen и аналогичные сервисы), за исключением случаев, когда использование таких технологий прямо разрешено соответствующим ТЗ;

4.4.6. В UGC-контенте используются только правомерно полученные музыкальные произведения, в том числе из официальных встроенных библиотек соответствующих социальных сетей (Instagram Music, TikTok Sound Library и аналогичные) либо приобретённые по соответствующим лицензиям. Креатор не использует музыкальные произведения, нарушающие авторские и смежные права третьих лиц;

4.4.7. Если в UGC-контенте присутствуют изображения несовершеннолетних лиц (детей), у Креатора имеется письменное согласие их законных представителей (родителей, опекунов) на использование таких изображений в коммерческих целях, включая публикацию в социальных сетях и передачу прав Администрации и Заказчику. Креатор обязуется по запросу Администрации предоставить копию указанного согласия.

4.5. **Ответственность Креатора перед третьими лицами.** Креатор самостоятельно несёт ответственность перед третьими лицами и правообладателями за нарушение их прав в связи с UGC-контентом. В случае предъявления Администрации, Заказчику или иным третьим лицам претензий, требований, исков, связанных с UGC-контентом Креатора, Креатор обязуется самостоятельно и за свой счёт урегулировать такие претензии. Администрация вправе в порядке регрессного требования взыскать с Креатора суммы, уплаченные Администрацией третьим лицам по таким претензиям, а также понесённые в связи с этим расходы (включая расходы на юридическое сопровождение, экспертизу, восстановление деловой репутации).

4.6. **Ограничения на использование UGC-контента Креатором.** В связи с предоставлением Администрации исключительной лицензии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Договора Креатор обязуется:

(а) не передавать UGC-контент третьим лицам, иным брендам, маркетплейсам, агентствам для использования в их рекламных, маркетинговых или иных коммерческих кампаниях;

(б) не использовать UGC-контент в собственных рекламных, коммерческих или промо-кампаниях, не связанных с Заказом, для которого такой контент был создан;

(в) не создавать на основе UGC-контента производные материалы (включая визуально или содержательно аналогичные ролики, фото, тексты) для рекламы конкурирующих с Заказчиком брендов.

Креатор сохраняет право использовать UGC-контент **исключительно в собственном портфолио** (на личном сайте, в социальных сетях как пример работы, в кейсах) с указанием авторства, **без права коммерческого использования и без права передачи третьим лицам**.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСЧЁТЫ И НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. **Размер и форма вознаграждения.** Размер вознаграждения Креатора и форма его выплаты по каждому конкретному ТЗ определяются в соответствующем ТЗ. Вознаграждение может быть выплачено:

5.1.1. В **денежной форме** — путём перечисления средств на банковский счёт Креатора;

5.1.2. В **бартерной (неденежной) форме** — путём предоставления Креатору товаров, услуг, доступа к мероприятиям, рекламных возможностей или иных встречных предоставлений со стороны Заказчика;

5.1.3. В **смешанной форме** — частично денежной, частично бартерной.

Форма, объём и эквивалент стоимости бартерного вознаграждения определяются Сторонами в ТЗ и признаются равнозначной оплатой услуг Креатора.

5.2. **Срок выплаты Креатору в денежной форме.** Если иное не предусмотрено ТЗ, Администрация осуществляет выплату Креатору **указанного в ТЗ вознаграждения** в денежной форме в течение **21 (двадцати одного) календарного дня** с момента приёмки UGC-контента Заказчиком (либо истечения срока, указанного в пункте 3.9 настоящего Договора). Выплата производится **за вычетом удерживаемых налогов и обязательных платежей** в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Договора. Указанная в ТЗ сумма вознаграждения Креатора не включает Комиссию Платформы; Комиссия Платформы удерживается Администрацией из платежа Заказчика по соответствующему Заказу.

5.3. **Постоплата со стороны Заказчика.** Если ТЗ предусматривает постоплату со стороны Заказчика, срок выплаты Креатору исчисляется с момента **фактического поступления соответствующих средств от Заказчика** на счёт Администрации. В этом случае:

5.3.1. Администрация обязана уведомить Креатора о факте и причинах задержки оплаты со стороны Заказчика в разумный срок;

5.3.2. Администрация **не несёт ответственности перед Креатором** за задержку выплаты, вызванную задержкой или непоступлением средств от Заказчика.

5.4. **Налоговый агент при выплатах в денежной форме.** При выплате Креатору — физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, вознаграждения в денежной форме Администрация выступает налоговым агентом и удерживает из суммы выплаты обязательные платежи, предусмотренные действующим на дату выплаты законодательством Республики Казахстан, включая:

5.4.1. **Обязательные пенсионные взносы (ОПВ)** — в порядке Социального кодекса Республики Казахстан;

5.4.2. **Взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС)** — в порядке Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании»;

5.4.3. **Социальные отчисления (СО)** — в порядке Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;

5.4.4. **Индивидуальный подоходный налог (ИПН) у источника выплаты** — в порядке Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», с учётом установленных законодательством налоговых вычетов;

5.4.5. Иные обязательные удержания, установленные законодательством Республики Казахстан в отношении выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам, действующие на дату выплаты вознаграждения.

Размер, ставки и порядок удержаний определяются законодательством Республики Казахстан, действующим на дату выплаты вознаграждения.

5.5. **Налоговые обязательства при бартерной форме.** Бартерное вознаграждение передаётся Креатору **непосредственно Заказчиком** (в том числе через привлечённые Заказчиком или Администрацией курьерские службы, почтовые, транспортные и иные службы доставки). При этом товары и иные предоставления, составляющие бартерное вознаграждение, **до момента их фактической передачи Креатору остаются в собственности Заказчика**; Администрация осуществляет исключительно функции организации и координации доставки и **не является участником имущественного оборота** бартерных предоставлений.

В связи с этим Администрация **не является налоговым агентом** в отношении бартерной формы вознаграждения. Налоговые обязательства с рыночной стоимости полученного встречного предоставления, оценённой Сторонами в ТЗ, несёт Креатор самостоятельно в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.6. **Расходы Креатора.** Если иное прямо не предусмотрено ТЗ, все расходы Креатора, связанные с исполнением ТЗ (включая, но не ограничиваясь: транспорт, проживание, питание, оборудование, производство контента, оплату стоковых материалов и услуг третьих лиц), включены в стоимость услуг и **отдельно не возмещаются** Администрацией или Заказчиком.

5.7. **Банковские реквизиты Креатора.** Креатор обязан своевременно предоставить Администрации корректные банковские реквизиты для осуществления выплат и поддерживать их в актуальном состоянии. Администрация не несёт ответственности за задержки, ошибки или невозможность осуществления выплат, вызванные предоставлением Креатором некорректных, неполных или устаревших реквизитов.

5.8. **Удержание выплат при нарушениях.** Администрация вправе **приостановить или отказать в выплате** Креатору вознаграждения (полностью или частично) в следующих случаях:

5.8.1. Ненадлежащее, неполное или несвоевременное исполнение Креатором обязательств по ТЗ;

5.8.2. Нарушение Креатором гарантий, указанных в настоящем Договоре, Пользовательском соглашении или Политике;

5.8.3. Возникновение претензий или жалоб Заказчика, третьих лиц или уполномоченных государственных органов в связи с UGC-контентом или поведением Креатора;

5.8.4. Иные случаи, прямо предусмотренные настоящим Договором.

5.9. **Частичное исполнение.** В случае частичного исполнения ТЗ Администрация вправе по согласованию с Заказчиком произвести пропорциональное уменьшение выплаты либо определить, что услуга не имеет самостоятельной ценности и не подлежит оплате.

5.10. **Ограничения на использование бартерного вознаграждения.** Полученные в качестве бартерного вознаграждения товары, услуги, доступы и иные предоставления Креатор обязан использовать исключительно для личного потребления и для целей исполнения соответствующего ТЗ.

5.10.1. **До истечения срока неудаления опубликованного UGC-контента** (раздел 6 настоящего Договора) Креатору запрещается:

(а) Перепродавать, обменивать, дарить или иным способом отчуждать полученные в качестве бартера товары третьим лицам;

(б) Передавать полученные доступы (в том числе на мероприятия, в платные сервисы, к закрытым материалам) третьим лицам;

(в) Использовать бартерное вознаграждение в коммерческих целях, не связанных с исполнением ТЗ (включая использование товаров для производства контента в пользу третьих лиц, конкурирующих рекламных кампаний и т.п.).

5.10.2. **После истечения срока, указанного в пункте 5.10.1**, Креатор вправе распоряжаться полученным бартерным вознаграждением по своему усмотрению, с учётом следующих ограничений, действующих **бессрочно**:

(а) Креатор не вправе использовать бартерное вознаграждение для производства контента в пользу **конкурентов Заказчика**, от которого было получено соответствующее бартерное вознаграждение;

(б) Креатор не вправе использовать бартерное вознаграждение в качестве элемента контента, способного **нанести ущерб деловой репутации** Заказчика или Бренда, в том числе в негативных обзорах, сатирических материалах, провокационном или дискредитирующем контексте.

5.10.3. **Санкции за нарушение.** За нарушение обязательств, предусмотренных пунктом 5.10, Креатор уплачивает Администрации штраф в размере, равном **наибольшему из следующих значений**:

(а) 100% рыночной стоимости бартерного вознаграждения, указанной в ТЗ;

(б) 100 000 (сто тысяч) тенге.

Указанный штраф является штрафной неустойкой в значении подпункта 2) пункта 1 статьи 351 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Уплата штрафа не освобождает Креатора от обязанности возместить Администрации убытки сверх размера штрафа в порядке пункта 10.5 настоящего Договора. Дополнительно Администрация вправе **потребовать возврата** полученного бартерного вознаграждения (либо его рыночной стоимости, если возврат в натуре невозможен).

5.11. **Отмена ТЗ Заказчиком. Компенсация Креатору. Возврат бартерного вознаграждения.**

5.11.0. **Отзыв утверждения до акцепта.** Заказчик вправе в любой момент **до акцепта Креатором ТЗ** отозвать утверждение Креатора без каких-либо последствий для Сторон. Положения пунктов 5.11.1 – 5.11.4 применяются исключительно с момента акцепта Креатором ТЗ.

5.11.1. **Отмена ТЗ до загрузки готового контента.** Отмена ТЗ Заказчиком (после акцепта Креатором, но **до загрузки Креатором готового UGC-контента** в Платформу) — компенсация Креатору **не выплачивается**. Заказчик организует и оплачивает возврат бартерного вознаграждения за свой счёт в порядке пункта 5.11.3(б).

5.11.2. **Отмена ТЗ после загрузки готового контента.** Отмена ТЗ Заказчиком **по собственной инициативе** (включая изменение стратегии Заказчика, отказ от продвижения продукта, ребрендинг и т.п.) после загрузки Креатором готового UGC-контента (включая отмену уже после публикации UGC-контента), **при условии что Креатором не допущено нарушений настоящего Договора и требований ТЗ**, — Креатору выплачивается компенсация в размере **100% стоимости вознаграждения по ТЗ**.

Если Заказчик отказывается от приёмки UGC-контента в связи с **его несоответствием требованиям ТЗ или иным нарушением Креатора** — применяются положения пункта 3.10.2 настоящего Договора (окончательный отказ в приёмке после исчерпания раундов доработки → отсутствие выплаты вознаграждения Креатору и обязательный возврат Креатором бартерного вознаграждения за свой счёт).

5.11.3. **Возврат бартерного вознаграждения.**

(а) При отказе Креатора от исполнения ТЗ (по любой причине) или при отказе в приёмке UGC-контента из-за нарушений Креатора, Креатор обязан вернуть Заказчику полученное бартерное вознаграждение. **Расходы на обратную доставку** (включая курьерские услуги, упаковку, страхование) **несёт Креатор**. Если возврат в натуре невозможен (товар использован, потреблён, испорчен; доступ к мероприятию использован) — Креатор уплачивает денежную компенсацию в размере рыночной стоимости бартера, указанной в ТЗ.

(б) При отмене ТЗ по инициативе Заказчика после получения Креатором бартерного вознаграждения, **расходы на обратную доставку несёт Заказчик**. Если возврат в натуре невозможен (товар уже использован Креатором по назначению до отмены) — бартер остаётся у Креатора без обязательства возмещения.

(в) **Администрация вправе организовать обратную доставку** бартерного вознаграждения через привлечение курьерских служб или иным способом. В этом случае фактически понесённые Администрацией расходы возмещаются Стороной, обязанной их нести в соответствии с подпунктами (а) и (б) настоящего пункта. Администрация вправе **удержать суммы расходов** из любых причитающихся Креатору выплат либо **выставить соответствующий счёт Заказчику** в порядке, предусмотренном договором между Администрацией и Заказчиком.

(г) Риск случайной утраты или повреждения бартерного вознаграждения при первоначальной доставке от Заказчика к Креатору несёт Заказчик. Риск при обратной доставке несёт Сторона, обязанная нести расходы на такую доставку в соответствии с подпунктами (а) или (б) настоящего пункта (вне зависимости от того, кто фактически организует обратную доставку).

5.11.4. **Источник компенсации.** Компенсации Креатору, предусмотренные пунктом 5.11.2 настоящего Договора, выплачиваются Креатору Администрацией. Соответствующие суммы взыскиваются Администрацией с Заказчика в порядке, предусмотренном договором между Администрацией и Заказчиком.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОХРАННОСТИ ОПУБЛИКОВАННОГО UGC-КОНТЕНТА

6.1. **Срок неудаления.** Креатор обязуется не удалять, не скрывать (в том числе путём архивирования публикации), не ограничивать доступ к опубликованному UGC-контенту, а также **не закрывать (переводить в приватный/закрытый режим) учётную запись** в социальной сети, в которой размещён UGC-контент, в течение **12 (двенадцати) месяцев** с момента публикации, если иной срок прямо не предусмотрен соответствующим ТЗ.

6.2. **Запрет изменений после публикации.** Креатор обязуется не вносить в опубликованный UGC-контент изменений (в том числе редактирование текста публикации, удаление обязательных элементов интеграции — упоминаний, тегов, хэштегов, геометок), а также **не отключать функциональность «Совместная публикация» (Collab Post) и не удалять отметки соавторства** с учётными записями Заказчика или Администрации, без предварительного письменного согласия Администрации в течение срока, установленного пунктом 6.1.

6.3. **Уважительные причины удаления.** Удаление, скрытие или ограничение доступа к UGC-контенту до истечения срока, установленного пунктом 6.1, признаётся **совершённым по уважительной причине** и не влечёт применения санкций, предусмотренных пунктом 6.5, в следующих случаях:

6.3.1. Удаление публикации произошло в результате блокировки или удаления учётной записи Креатора со стороны социальной сети не по вине Креатора, при условии своевременного уведомления Администрации в порядке пункта 3.11 настоящего Договора;

6.3.2. Удаление произошло на основании письменного согласия Администрации;

6.3.3. Удаление произошло на основании предписания уполномоченного государственного органа или вступившего в законную силу судебного решения, при условии незамедлительного уведомления Администрации.

6.4. **Сохранение лицензии после удаления.** Удаление, скрытие или ограничение доступа к UGC-контенту в социальных сетях Креатора **не прекращает действие лицензии**, предоставленной Администрации в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. Администрация и Заказчики вправе продолжать использование UGC-контента (в том числе ранее переданных Заказчикам копий и материалов) в соответствии с условиями лицензии в течение всего срока её действия.

6.5. **Штраф за нарушение обязательств по сохранности.** За нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 6.1 или 6.2 настоящего Договора (за исключением случаев, указанных в пункте 6.3), Креатор уплачивает Администрации штраф (неустойку) в размере, равном **наибольшему из следующих значений**:

(а) 100% стоимости вознаграждения по соответствующему ТЗ (либо 100% рыночной стоимости бартерного вознаграждения, указанной в ТЗ);

(б) 100 000 (сто тысяч) тенге.

Указанный штраф является **штрафной неустойкой** в значении подпункта 2) пункта 1 статьи 351 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Уплата штрафа не освобождает Креатора от обязанности возместить Администрации **убытки в полном объёме сверх размера штрафа**, включая:

(а) расходы Администрации на модерацию, координацию и сопровождение Заказа (включая фонд оплаты труда специалистов);

(б) суммы выплат и компенсаций, произведённых Администрацией Заказчику по претензиям, связанным с досрочным удалением, изменением или ограничением доступа к UGC-контенту;

(в) упущенную выгоду Администрации, включая снижение охватов, ущерб бренду и отток Заказчиков;

(г) расходы на восстановление деловой репутации Администрации и Заказчика;

(д) иные документально подтверждённые убытки и расходы Администрации, находящиеся в причинно-следственной связи с нарушением.

6.6. **Право Администрации и Заказчика требовать удаления контента.** Администрация и (или) Заказчик вправе **в любой момент** потребовать от Креатора удаления, скрытия или ограничения доступа к опубликованному UGC-контенту. Креатор обязуется выполнить такое требование в течение **24 (двадцати четырёх) часов** с момента его получения (через интерфейс Платформы, по электронной почте или иным согласованным каналом связи). Удаление, скрытие или ограничение доступа к UGC-контенту, произведённое Креатором по требованию Администрации или Заказчика, не является нарушением обязательств Креатора, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Договора, и не влечёт применения санкций, предусмотренных пунктом 6.5.

6.7. **Удаление комментариев по требованию.** Администрация и (или) Заказчик вправе потребовать от Креатора удаления отдельных комментариев пользователей под опубликованным UGC-контентом. Креатор обязуется выполнить такое требование в течение **24 (двадцати четырёх) часов** с момента его получения.

7. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ КРЕАТОРА

7.1. **Гарантии в отношении учётных записей в социальных сетях.** Креатор гарантирует, что:

7.1.1. Учётные записи в социальных сетях, используемые для исполнения настоящего Договора, **принадлежат Креатору на законных основаниях** и используются им лично;

7.1.2. Аудитория указанных учётных записей **сформирована естественным способом**, без применения сервисов искусственного увеличения подписчиков, просмотров, комментариев или вовлечённости (включая использование ботов, накруток и иных способов манипулирования статистикой);

7.1.3. Метрики и статистика учётных записей, предоставленные Креатором при подаче Заявки и в процессе использования Платформы, являются достоверными;

7.1.4. После публикации UGC-контента Креатор не использует и не заказывает услуги по **искусственному увеличению количества просмотров, лайков, репостов, комментариев или иных метрик публикации** (включая использование сервисов накрутки, оплачиваемое продвижение через социальную сеть в форме промо-постов или рекламы), не согласованное с Администрацией.

7.2. **Гарантии в отношении деловой репутации.** Креатор гарантирует, что его действия, публичные высказывания и поведение (как в социальных сетях, так и за их пределами) **не будут наносить ущерб**

деловой репутации Администрации, Заказчиков, Брендов-партнёров, иных Пользователей Платформы или результатам Заказов.

7.3. **Гарантии в отношении содержания UGC-контента.** Креатор гарантирует, что UGC-контент, создаваемый и публикуемый в рамках исполнения ТЗ:

7.3.1. Не содержит **нецензурной лексики**, оскорбительных, дискриминационных или унижающих достоинство высказываний;

7.3.2. Не содержит **двусмысленных или ироничных формулировок** в отношении Бренда, способных нанести ущерб его репутации;

7.3.3. Не размещается рядом с материалами, способными негативно повлиять на восприятие Бренда (порнографический, насильственный, экстремистский контент, реклама конкурентов и т.п.);

7.3.4. Соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан о рекламе, защите прав потребителей и иным применимым нормам;

7.3.5. Не содержит в кадре или в тексте упоминаний (в том числе видимых логотипов, продуктов, торговых марок, фирменных цветов, упаковки) **конкурирующих с Заказчиком брендов**, если иное прямо не предусмотрено ТЗ. Креатор обязуется обеспечивать визуальную нейтральность фона и реквизита в публикуемом UGC-контенте.

7.4. **Последствия выявления нарушения гарантий.** В случае выявления Администрацией или получения подтверждённых сведений о нарушении Креатором гарантий, указанных в пунктах 7.1 – 7.3 настоящего Договора (включая выявление накрутки, использования чужих аккаунтов, фальсификации статистики, размещения недостоверного или порочащего контента), Администрация вправе по своему усмотрению:

7.4.1. **В одностороннем порядке расторгнуть** настоящий Договор без предварительного уведомления;

7.4.2. **Отказаться от выплаты** вознаграждения по соответствующему ТЗ полностью или частично;

7.4.3. **Потребовать возврата** ранее выплаченного вознаграждения (в денежной или бартерной форме);

7.4.4. **Потребовать удаления** размещённого UGC-контента;

7.4.5. **Применить штрафные санкции**, предусмотренные настоящим Договором и Пользовательским соглашением;

7.4.6. **Уведомить о выявленном нарушении Заказчиков** и иных третьих лиц, чьи интересы могут быть затронуты;

7.4.7. **Заблокировать или удалить учётную запись** Креатора на Платформе.

7.5. **Уведомление об изменении статуса.** Креатор обязан незамедлительно (в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней) уведомить Администрацию через интерфейс Платформы или по электронной почте службы поддержки об изменении любых сведений, имеющих значение для исполнения настоящего Договора, включая:

7.5.1. Утрату статуса налогового резидента Республики Казахстан;

7.5.2. Регистрацию или прекращение регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

7.5.3. Изменение фамилии, имени, отчества, банковских реквизитов, номера телефона или адреса электронной почты;

7.5.4. Возникновение обстоятельств, способных повлиять на возможность дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору;

7.5.5. **Изменение тематической категории** учётной записи или контентной специализации Креатора, указанной при регистрации на Платформе. В этом случае Креатор обязан направить Администрации запрос на изменение категории через интерфейс Платформы. До утверждения новой категории Администрацией Креатор продолжает рассматриваться в рамках ранее одобренной категории.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. **Применение положений Пользовательского соглашения.** Обязательства Сторон в части конфиденциальности и неразглашения регулируются разделом 14 Пользовательского соглашения, размещённого на Сайте, который применяется к отношениям Сторон по настоящему Договору в полном объёме. Настоящий раздел дополняет (но не заменяет и не ограничивает) положения раздела 14 ПС.

8.2. **Конфиденциальная информация в рамках настоящего Договора.** Дополнительно к перечню, приведённому в пункте 14.6 ПС, Стороны признают конфиденциальной следующую информацию, ставшую известной Креатору в связи с исполнением настоящего Договора:

8.2.1. Содержание Технических заданий, брифов, креативных концепций, сценариев и иных материалов, предоставляемых в рамках Заказов, до момента официальной публикации соответствующего UGC-контента;

8.2.2. Сведения о размере и форме вознаграждения по конкретным ТЗ, включая бартерные предоставления и их рыночную стоимость;

8.2.3. Внутренние коммуникации с Администрацией и Заказчиками, включая переписку, голосовые сообщения, обратную связь, замечания к UGC-контенту;

8.2.4. Сведения о результатах Модерации, в том числе причинах одобрения или отклонения Заявок и UGC-контента других Пользователей.

8.3. **Срок действия обязательств по конфиденциальности.** Обязательства Креатора по конфиденциальности действуют в течение всего срока действия настоящего Договора и в течение **5 (пяти) лет после прекращения** настоящего Договора (по любому основанию, включая удаление учётной записи Креатора, расторжение Договора в одностороннем порядке или по соглашению Сторон). Обязательства по неразглашению ноу-хау, коммерческой тайны, методик и алгоритмов Администрации, перечисленных в пункте 14.6.9 ПС, действуют **бессрочно**.

8.4. **Ответственность за нарушение обязательств по конфиденциальности.** Ответственность Креатора за нарушение обязательств по конфиденциальности, включая фиксированный штраф в размере **3 000 000 (трёх миллионов) тенге** за каждый факт нарушения и регрессное взыскание убытков сверх штрафа, регулируется пунктами 14.11.1 – 14.11.5 Пользовательского соглашения.

9. СРОК ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ

9.1. **Срок действия.** Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами с применением электронной цифровой подписи и заключается на **неопределённый срок** (бессрочно).

9.2. **Прекращение по инициативе Креатора.** Креатор вправе в любой момент прекратить действие настоящего Договора путём:

9.2.1. Удаления учётной записи в Личном кабинете на Платформе;

9.2.2. Направления Администрации соответствующего уведомления через интерфейс Платформы или по электронной почте службы поддержки.

Прекращение Договора по инициативе Креатора не освобождает его от исполнения обязательств по уже принятым к исполнению ТЗ, а также от исполнения постдоговорных обязательств, предусмотренных пунктом 9.5 настоящего Договора.

9.3. **Прекращение по инициативе Администрации.** Администрация вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Договора **без объяснения причин**, в том числе путём блокировки или удаления учётной записи Креатора на Платформе. Уведомление Креатора о прекращении Договора по инициативе Администрации направляется через интерфейс Платформы и (или) по электронной почте, указанной Креатором в Личном кабинете.

9.4. **Прекращение Договора по иным основаниям.** Действие настоящего Договора также прекращается в следующих случаях:

9.4.1. По соглашению Сторон, выраженному в письменной форме (в том числе путём обмена электронными документами через Платформу);

9.4.2. В случае смерти Креатора, признания его недееспособным или ограниченно дееспособным;

9.4.3. В случае ликвидации Администрации;

9.4.4. По иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

9.5. **Постдоговорные обязательства.** Прекращение настоящего Договора (по любому основанию) **не отменяет** следующих обязательств Сторон, которые сохраняют силу после прекращения Договора:

9.5.1. **Обязательства по конфиденциальности** (раздел 8 настоящего Договора и раздел 14 Пользовательского соглашения) — в течение **5 (пяти) лет** после прекращения Договора, а в части ноу-хау, коммерческой тайны, методик и алгоритмов Администрации — **бессрочно**;

9.5.2. **Лицензия на UGC-контент**, ранее переданный Администрации в рамках исполненных ТЗ (раздел 4 настоящего Договора) — **на весь срок действия исключительного авторского права** на соответствующий UGC-контент;

9.5.3. **Обязательства по сохранности опубликованного UGC-контента** (раздел 6 настоящего Договора) — в течение установленных сроков;

9.5.4. **Ответственность за нарушения**, допущенные в период действия Договора, — до истечения срока исковой давности, установленного законодательством Республики Казахстан;

9.5.5. **Налоговые обязательства** Сторон — в течение сроков, установленных законодательством Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет;

9.5.6. **Право Администрации на регрессные требования** к Креатору по претензиям Заказчиков и третьих лиц, возникшим из-за нарушений Креатора в период действия Договора, — до истечения срока исковой давности.

9.6. **Завершение начатых ТЗ.** Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по ТЗ, акцептованным Креатором до момента прекращения Договора, если иное не согласовано Сторонами или не предусмотрено настоящим Договором.

9.7. **Изменение Договора.** Администрация вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор:

9.7.1. **Существенные изменения** (включая изменение порядка налоговых удержаний, размера ответственности Сторон, фундаментальных условий передачи прав на UGC-контент) оформляются путём подписания Сторонами новой редакции Договора с применением электронной цифровой подписи через интегрированный сторонний сервис электронного подписания. До подписания новой редакции к отношениям Сторон применяется действующая редакция Договора;

9.7.2. **Несущественные изменения** (уточнения формулировок, добавление новых типов услуг, изменения, не затрагивающие существенные обязательства Сторон) вступают в силу путём акцепта Креатором обновлённой редакции Договора через функциональность Платформы (нажатие кнопки подтверждения ознакомления и согласия).

9.8. **Право отказа Креатора от изменений.** В случае несогласия Креатора с внесёнными изменениями Креатор вправе прекратить действие настоящего Договора в порядке, предусмотренном пунктом 9.2 настоящего Договора. Продолжение использования Платформы после вступления изменений в силу означает согласие Креатора с такими изменениями.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. **Общие принципы ответственности.** За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, Пользовательским соглашением и законодательством Республики Казахстан.

10.2. **Штраф за прикрепление недостоверной ссылки.** За нарушение Креатором гарантий, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора (в том числе прикрепление недостоверной, заведомо неверной или вводящей в заблуждение ссылки на UGC-контент, прикрепление ссылки на чужую публикацию, заимствованный материал, публикацию без обязательных элементов интеграции либо изменённую после прикрепления ссылки), Креатор уплачивает Администрации штраф (неустойку) в размере, равном **наибольшему из следующих значений**:

(а) 100% стоимости вознаграждения по соответствующему ТЗ (либо 100% рыночной стоимости бартерного вознаграждения, указанной в ТЗ);

(б) 100 000 (сто тысяч) тенге.

Указанный штраф является **штрафной неустойкой** в значении подпункта 2) пункта 1 статьи 351 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Уплата штрафа не освобождает Креатора от обязанности возместить Администрации убытки в полном объёме сверх размера штрафа в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Договора.

10.3. **Иные штрафные санкции.** Дополнительно к штрафу, предусмотренному пунктом 10.2, к Креатору могут быть применены следующие штрафные санкции:

10.3.1. **Штраф за нарушение обязательств по сохранности опубликованного UGC-контента** — в порядке, установленном пунктом 6.5 настоящего Договора;

10.3.2. **Штраф за нарушение обязательств по конфиденциальности** — в размере **3 000 000 (трёх миллионов) тенге** за каждый факт нарушения, в порядке, установленном пунктом 14.11.1 Пользовательского соглашения;

10.3.3. Иные санкции, предусмотренные настоящим Договором и Пользовательским соглашением.

10.4. **Удержание штрафа из причитающихся выплат.** Администрация вправе удерживать суммы начисленных Креатору штрафов из любых причитающихся Креатору выплат по настоящему Договору и иным ТЗ. При недостаточности удерживаемых сумм оставшаяся часть штрафа подлежит уплате Креатором по требованию Администрации.

10.5. **Право регресса.** Администрация вправе в порядке регрессного требования взыскать с Креатора:

10.5.1. **Суммы выплат, компенсаций, неустоек, штрафов, пеней**, уплаченных или подлежащих уплате Администрацией в пользу Заказчиков, иных третьих лиц или уполномоченных государственных органов в связи с нарушениями Креатора;

10.5.2. **Расходы Администрации** на расследование нарушения, проведение внутренних проверок, привлечение юридических, технических и PR-консультантов, экспертизы, судебные расходы;

10.5.3. **Упущенную выгоду Администрации**, в том числе доходы, недополученные в связи с расторжением договоров с Заказчиками, оттоком Пользователей, снижением ценности бренда UGC boost;

10.5.4. **Расходы на восстановление деловой репутации** Администрации и Заказчиков;

10.5.5. **Иные документально подтверждённые убытки и расходы** Администрации, находящиеся в причинно-следственной связи с нарушением Креатора.

10.6. **Ограничение ответственности Администрации.** Ответственность Администрации перед Креатором ограничивается размером невыплаченного вознаграждения по конкретному ТЗ, в связи с которым возникла претензия Креатора. Администрация **не несёт ответственности** перед Креатором за:

10.6.1. Решения Заказчиков о приёмке или отклонении UGC-контента, о размере и форме вознаграждения, об отборе Креаторов;

10.6.2. Действия или бездействие Заказчиков, иных Пользователей и третьих лиц;

10.6.3. Технические сбои Платформы, интегрированных сторонних сервисов (включая TrustMe, LiveDune, платёжные сервисы, социальные сети), интернет-провайдеров и иной инфраструктуры, находящейся вне контроля Администрации;

10.6.4. Упущенную выгоду, моральный вред, репутационный ущерб Креатора, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10.7. **Солидарная ответственность.** Креатор несёт солидарную ответственность с третьими лицами (работниками, представителями, подрядчиками), которым он предоставил доступ к информации, материалам или функциям, связанным с исполнением настоящего Договора, за нарушения, допущенные такими лицами.

10.8. **Внутренняя процедура обжалования санкций.**

10.8.1. Креатор вправе обжаловать применённые к нему санкции (включая удержание выплаты, начисление штрафа, блокировку учётной записи, расторжение настоящего Договора), направив Администрации обоснованное возражение через интерфейс Платформы или по электронной почте службы поддержки.

10.8.2. Возражение должно содержать:

(а) ссылку на обжалуемую санкцию (с указанием даты применения);

(б) обоснование позиции Креатора;

(в) при наличии — документы, скриншоты, иные доказательства.

10.8.3. Срок подачи возражения — **7 (семь) календарных дней** с момента уведомления Креатора о применении санкции. Возражения, поданные с пропуском срока, могут быть оставлены Администрацией без рассмотрения.

10.8.4. Администрация рассматривает поступившие возражения **в разумный срок** с учётом сложности обстоятельств и направляет Креатору мотивированный ответ через интерфейс Платформы или по электронной почте.

10.8.5. По результатам рассмотрения Администрация вправе:

(а) отменить или изменить применённую санкцию;

(б) подтвердить применённую санкцию;

(в) запросить дополнительные сведения и документы у Креатора.

10.8.6. Решение Администрации по результатам рассмотрения возражения является **окончательным в рамках Платформы**. Креатор сохраняет право обращения в судебные органы в порядке раздела 12 настоящего Договора (при соблюдении предусмотренной им претензионной процедуры).

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

11.1. **Освобождение от ответственности.** Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора.

11.2. **Перечень обстоятельств непреодолимой силы.** К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности: войны, военные действия, террористические акты, диверсии, гражданские беспорядки, забастовки, стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, ураганы, пожары и иные природные катаклизмы), эпидемии, пандемии, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, действия (бездействие) уполномоченных государственных органов, ограничивающие или запрещающие исполнение обязательств по настоящему Договору, отключение электроэнергии и интернет-связи в результате аварий или иных обстоятельств, не зависящих от Сторон, блокировки или прекращения работы социальных сетей и иных сервисов, используемых для исполнения настоящего Договора, по решению их операторов или государственных органов.

11.3. **Уведомление о форс-мажоре.** Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно (но не позднее 7 (семи) календарных дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств) уведомить другую Сторону в письменной форме (включая уведомление через интерфейс Платформы или по электронной почте) о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на форс-мажор как на основание освобождения от ответственности.

11.4. **Перенос сроков исполнения.** Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11.5. **Прекращение Договора при длительном форс-мажоре.** В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение **3 (трёх) месяцев** и более, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив другой Стороне соответствующее письменное уведомление. В этом случае Стороны производят взаиморасчёты по фактически выполненным обязательствам.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. **Применимое право.** Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.2. **Разрешение споров.** Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, разрешаются Сторонами путём переговоров. Обязательным условием обращения в судебные органы является направление другой Стороне письменной претензии. Срок рассмотрения претензии — **30 (тридцать) календарных дней** с даты её получения. Споры, не урегулированные путём переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке по **месту нахождения Администрации** (город Алматы, Республика Казахстан).

12.3. **Уведомления и юридически значимые сообщения.** Все уведомления, сообщения, претензии и иные юридически значимые документы направляются Сторонами:

12.3.1. **В адрес Администрации** — через форму обратной связи на Сайте, по электронной почте службы поддержки, указанной на Сайте, либо по адресу местонахождения Администрации, указанному в реквизитах настоящего Договора;

12.3.2. **В адрес Креатора** — через интерфейс Платформы (Личный кабинет, push-уведомления, внутренняя переписка), на номер телефона Креатора (включая SMS, WhatsApp, Telegram и иные мессенджеры), на адрес электронной почты Креатора, указанный в Личном кабинете.

Сообщения, направленные через указанные каналы связи, считаются полученными адресатом в момент их отправления (для электронных сообщений) или доставки (для уведомлений в мессенджерах и на электронную почту), за исключением случаев технической невозможности доставки, подтверждённой системой.

12.4. **Целостность Договора.** Настоящий Договор, Пользовательское соглашение, Политика обработки персональных данных и принятые Креатором ТЗ составляют **полный объём договорённостей** между Сторонами в отношении предмета настоящего Договора и заменяют собой любые предшествующие соглашения, переговоры и договорённости (как письменные, так и устные) между Сторонами по тому же предмету.

12.5. **Соотношение документов.** В случае противоречия между положениями настоящего Договора, Пользовательского соглашения и принятого Креатором ТЗ применяется следующий порядок приоритета:

12.5.1. ТЗ имеет приоритет над настоящим Договором и Пользовательским соглашением — в части конкретных условий соответствующего Заказа, **за исключением императивных положений настоящего Договора (включая раздел 5.4 «Налоговый агент при выплатах в денежной форме», раздел 8 «Конфиденциальность», пункт 9.5 «Постдоговорные обязательства» и пункт 10.5 «Право регресса»), которые не могут быть изменены или отменены условиями ТЗ**;

12.5.2. Настоящий Договор имеет приоритет над Пользовательским соглашением — в части специфических условий оказания услуг Креатором;

12.5.3. Пользовательское соглашение применяется по вопросам, не урегулированным настоящим Договором и ТЗ.

12.6. **Недействительность отдельных положений.** Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано недействительным или неприменимым, остальные положения сохраняют свою силу. Стороны заменят такое положение действительным, наиболее близким по смыслу к недействительному.

12.7. **Уступка прав и обязанностей.**

12.7.1. Креатор не вправе уступать или передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Администрации.

12.7.2. Креатор настоящим даёт **заранее данное согласие** (в значении пункта 2 статьи 348 Гражданского кодекса Республики Казахстан) на передачу Администрацией всех или части своих прав и обязанностей по настоящему Договору:

(а) правопреемнику Администрации в случае реорганизации Администрации в любой форме (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование);

(б) любому аффилированному лицу Администрации, в том числе при передаче функций по администрированию Платформы;

(в) любому иному юридическому лицу — в случае передачи Администрацией деятельности по администрированию Платформы (включая случаи продажи бизнеса, реструктуризации группы компаний, перевода деятельности на новое юридическое лицо).

12.7.3. Уведомление о передаче прав и обязанностей направляется Креатору через интерфейс Платформы и (или) по электронной почте, указанной в Личном кабинете, не позднее чем за **14 (четырнадцать) календарных дней** до даты вступления передачи в силу. В уведомлении указываются наименование, БИН, адрес и реквизиты лица, которому передаются права и обязанности.

12.7.4. В случае несогласия Креатора с передачей Креатор вправе прекратить действие настоящего Договора в порядке, предусмотренном пунктом 9.2 настоящего Договора, **без применения к нему штрафных санкций за досрочное расторжение**. При этом Креатор обязан завершить исполнение принятых им к моменту получения уведомления ТЗ либо по согласованию с Администрацией вернуть полученное по таким ТЗ вознаграждение (включая бартерные товары).

12.7.5. С даты вступления передачи в силу новое лицо принимает на себя все права и обязанности Администрации по настоящему Договору в полном объёме. Все ранее принятые ТЗ, незавершённые расчёты, постдоговорные обязательства Сторон (раздел 9.5) и ранее переданные лицензии на UGC-контент (раздел 4) сохраняют силу и переходят к новому лицу без необходимости подписания дополнительных документов.

12.8. **Язык Договора.** Настоящий Договор составлен на русском языке. В случае необходимости перевода Договора на иные языки русская версия имеет преимущественную силу.

12.9. **Электронная форма Договора.** Настоящий Договор составлен в электронной форме и подписан Сторонами с применением электронной цифровой подписи. Электронная версия Договора, заверенная электронными цифровыми подписями Сторон, имеет полную юридическую силу и является достаточным доказательством наличия договорных отношений между Сторонами.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Models Production» БИН: 021140008212 Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, дом 8, кв./офис 28 Электронная почта: info@eurasianfashionweek.com Расчётный счёт (ИИК): KZ946017131000020408 (KZT) Банк: АО «Народный Банк Казахстана» БИК: HSBKKZKX КБЕ: 17

Директор: Байжанова Ирина Ильинична

Электронная цифровая подпись: _____

Креатор:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): {{CREATOR_FULL_NAME}} Дата рождения: {{CREATOR_BIRTH_DATE}} ИИН: {{CREATOR_IIN}} Адрес проживания: {{CREATOR_ADDRESS}} Номер телефона: {{CREATOR_PHONE}} Электронная почта: {{CREATOR_EMAIL}} Идентификатор Креатора в Платформе: {{CREATOR_PLATFORM_ID}}

Электронная цифровая подпись: _____

Дата подписания: {{SIGNATURE_DATE}} Номер Договора: {{CONTRACT_NUMBER}}